

# DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (CNJ / COMUNICA PJE)

Processo (NPU): 50320795320258240930

ID Comunicacao: 683532860

Data Disponibilizacao: 2026-07-31

Tribunal: TJSC - Vara Estadual de Direito Bancário

<html>

<head>

<meta>

<style></style>

</head>

<body>

<article>

<header>

<div></div>

</header>

<section><b>EXECUC&ccedil;&atilde;o DE T&iacute;tULO EXTRAJUDICIAL N&ordm; 5032079-53.2025.8.24.0930/SC</b></section>

<section><b><table><tr><td>EXEQUENTE</td><td>: COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL LITORAL</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: SANDRO DE OLIVEIRA SOUZA ULIANO (OAB SC033410)</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: SANDRO DE OLIVEIRA SOUZA ULIANO</td></tr></table></b></section>

<section>

<p align="center">DESPACHO/DECIS&atilde;o</p>

</section>

<section>

<p>Vistos.</p>

<p>DESPACHANTE CIDADE LTDA e <span>NIELIDA MARTINS PESSOA</span> apresentaram impugna&ccedil;&atilde;o &agrave; penhora formalizada nos autos, sustentando, em s&iacute;ntese, nulidade da constri&ccedil;&atilde;o e excesso, ao argumento de que os ve&iacute;culos mencionados encontram-se gravados por aliena&ccedil;&atilde;o fiduci&aacute;ria e que o valor integral de mercado dos bens superaria o montante exequendo (<span>evento 157, PET1</span>).</p>

<p>A insurg&ecirc;ncia n&atilde;o prospera, ao menos nos termos em que deduzida.</p>

<p>Isso porque j&aacute; houve decis&atilde;o expressa neste feito no sentido de que n&atilde;o seria cab&iacute;vel a penhora da propriedade plena dos ve&iacute;culos gravados com aliena&ccedil;&atilde;o fiduci&aacute;ria ou arrendamento mercantil, admitindo-se, contudo, a constri&ccedil;&atilde;o dos direitos patrimoniais/aquisitivos titularizados pelos executados em rela&ccedil;&atilde;o a esses bens. Foi justamente nessa extens&atilde;o que se determinou o prosseguimento da execu&ccedil;&atilde;o, com expedi&ccedil;&atilde;o de of&iacute;cios aos respectivos credores fiduci&aacute;rios para apura&ccedil;&atilde;o do valor econ&ocirc;mico efetivamente penhor&aacute;vel (<span>evento 132, DESPADEC1</span>).</p>

<p>Desse modo, a alega&ccedil;&atilde;o de nulidade n&atilde;o procede. A circunst&acirc;ncia de o bem estar

gravado com alienação fiduciária impede a penhora do próprio veículo como propriedade livre e desembaraçada, mas não afasta, em tese, a constrição dos direitos aquisitivos e da utilidade econômica eventualmente remanescente em favor do devedor fiduciante.

Também não há como acolher, por ora, a tese de excesso de penhora com base apenas na tabela FIPE dos veículos. Isso porque o objeto da constrição não é o valor integral dos bens, mas os direitos patrimoniais dos executados sobre eles, cujo conteúdo econômico depende, precisamente, das informações requisitadas aos credores fiduciários, tais como saldo devedor, parcelas pagas, parcelas vincendas e eventual existência de busca e apreensão. Antes dessa apuração, a comparação entre o crédito exequendo e o valor total de mercado dos veículos é prematura.

Portanto, para evitar controvérsia futura, fica esclarecido que a constrição lançada nos autos recai exclusivamente sobre os direitos patrimoniais/aquisitivos dos executados incidentes sobre os veículos objeto do termo de penhora, e não sobre a propriedade plena dos bens.

**ANTE O EXPOSTO**, rejeito a alegação de nulidade da penhora e acolho parcialmente a impugnação apenas para esclarecer que a constrição recai exclusivamente sobre os direitos patrimoniais/aquisitivos dos executados sobre os veículos indicados no termo de penhora, e não sobre a propriedade plena dos bens. A análise da alegação de excesso de penhora fica diferida para momento posterior, após a vinda das informações requisitadas aos credores fiduciários.

Se ainda não cumpridas integralmente as diligências determinadas na decisão do evento 132.1, exponho-se os ofícios aos credores fiduciários, com prazo de 15 (quinze) dias, para que informem data de encerramento contratual, número de parcelas pagas e pendentes, saldo devedor e eventual existência de busca e apreensão.

Com as respostas, intime-se a exequente para manifestação em 15 (quinze) dias e, após, voltem conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

</section>

</section>

<section>

<p>&nbsp;</p>

<hr>

<p>&nbsp;</p></section>

<footer>

</footer></article></body></html>